تحمل (عبدا) قتل عمدا أو خطأ ولا دية طرفه ولا جنايته (ولا) تحمل العاقلة (اقرارا) بان يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فاكثر ان لم تصدقه العاقلة قاله في الاقناع (ولا) تحمل (ما دون ثلث دية ذكر مسلم) كارش الموضحة نص على ذلك لقضاء عمر انها لا تحمل شيأ حتى يبلغ عقل المأمومة ولان الاصل وجوب الضمان على الجاني لانه هو المتلف فكان عليه كسائر المتلفين لكن خولف في ثلث الدية فاكثر باجحافه بالجاني لكثرته فيبقى ما عداه على الاصل ولان الثلث حد الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير (ولا) تحمل (قيمة متلف وتحمل) العاقلة (الخطأ وشبه العمد مؤجلا) عليها (في ثلاث سنين) لقول عمر وعلي في دية الخطأ ولم يعرف لهما مخالف فكان كالاجماع (وابتداء حول القتل من) حين (الزهوق) أي زهوق الروح (و) ابتداء حول (الجرح من) حين (البرء) أي برء الجرح لان أرش الجرح لا يستقر الا ببرئه وقال القاضي ان لم يسر الجرح الى شئ فحوله من حين القطع (ويبدأ) في التحميل (بالاقرب فالاقرب كالارث) فيقسم على الآباء والابناء ثم على الاخوة ثم بني الاخوة ثم على الاعمام ثم بنيهم ثم أعمام الاب ثم بنيهم ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك أبدا حتى اذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق ثم على عصباته الاقرب فالاقرب لان ذلك حكم يتعلق بالتعصيب فوجب ان يقدم فيه الاقرب فالاقرب كالميراث (ولا يعتبر) في العاقلة (ان يكونوا وارثين) في حال العقل (لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا) لانهم عصبة اشبهوا سائر العصبات يحققه ان العقل موضوع على الناصر وهم من أهله (ولا عقل على فقير) ولو كان معتملا لان تحمل العقل مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة ولانها وجبت على العاقلة تخفيفا على القاتل فلا يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه وفي ايجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف بما لا يقدر عليه وانما تجب على الموسر والموسر هنا من ملك نصابا فاضلا عن حاجته وكفارة ظهار (و) لا عقل على (صبي ومجنون) يعني انهما لا يحملان شيأ من العقل لانهما وان كانا لهما مال فليسا من أهل النصرة والمعاضدة لعدم العقل الباعث لهما على ذلك (وامرأة ولو معتقة) وخنثى لانهما ليسا من أهل المعاضدة (ومن لا عاقلة له أو) كان (له) عاقلة (وعجزت) عن جميع ما وجب بخطئه أو تتمته (فالدية عليه وتكون في بيت المال) حالة ان كان مسلما وان كان كافرا كان الواجب أو تتمته عليه (كدية من مات في زحمة كجمعة و) زحمة (طواف فان تعذر الاخذ منه) اي من بيت المال (سقطت)

* (باب كفارة القتل) *

سميت بذلك أخذا من الكفر بفتح الكاف وهو الستر لانها تغطي الذنب وتستره (لا كفارة في) القتل (العمد) المحض (وتجب) الكفارة (فيما دونه) قال في الاقناع وشرحه ومن قتل نفسا محرمة أو شارك فيها أو نفسه أو قتله أو مستأمنا أو معاهدا خطأ أو ما يجري مجراه أو شبه عمد أو قتل بسبب في حياته أو بعد موته كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور لا في قتل عمد محض ولا في قتل أسير حربي يمكنه أن يأتي به الامام فقتله قبله ولا في قتل نساء حرب وذريتهم ولا في قتل من لم تبلغه الدعوة ان وجد كفارة كاملة في ماله انتهى (في مال القاتل لنفس محرمة ولو) كان المقتول (جنينا) كالو ضرب بطن امرأة فالقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لانه قتل نفسا محرمة